Before awareness.

When an owner would give up a lost object, but does not yet know it is lost—does that future response count now?

יאוש שלא מדעת

בבא מציעא כא ע״ב–כב ע״ב

A FOUR-MINUTE CONVERSATION

01 **Frame the dispute.** Contrast future despair with present awareness. Keep the agreed scope restrictions visible.

02 **Test one premise.** The coins reply attacks the assumed unawareness, leaving the Mishnah intact.

03 **Inspect the bridge.** Separate the final river comparison from Rashi’s timing clarification and the supplied reconstruction.

04 **Invite revision.** Which node or relation would you redraw? Compare it with the source excerpts.

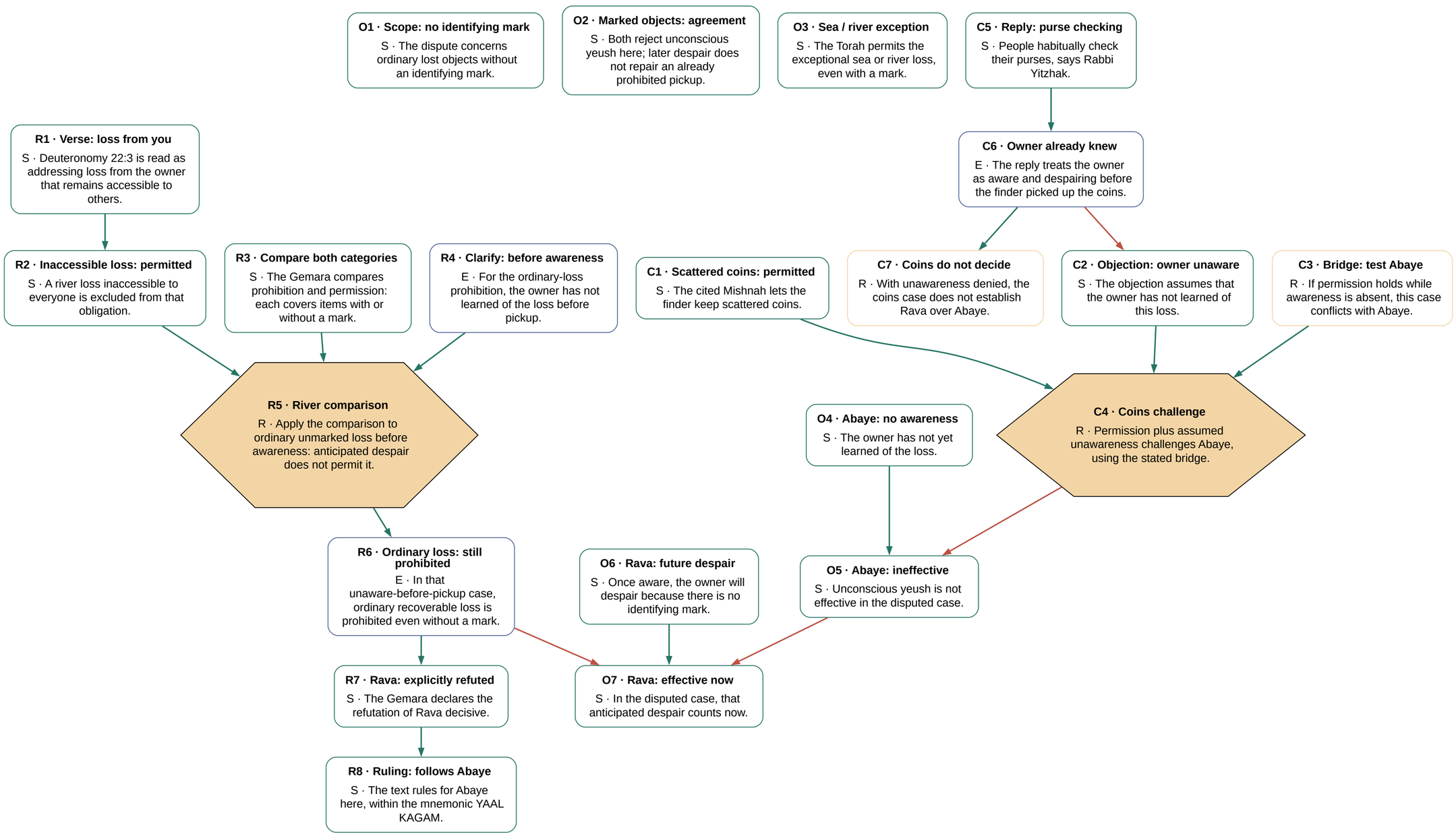
22 base nodes · 18 base relations · Three selected episodes. A separate layer adds 21 commentary nodes: Rashi, Tosafot, Rashba, and Ritva via Shittah Mekubbetzet. This is an argument reconstruction for discussion, not a complete encoding of the sugya, a machine proof, or a system for deciding halakhah.

Reading order: base maps and sources (pages 2–7), then four commentary maps and their Hebrew sources (pages 8–15). The overview is an A2 landscape foldout; episode pages use A3 to keep node text readable. Source notes use A4. View pages individually or print at actual size; shrinking the foldout onto A4 makes its labels small.

Three episodes with cross-episode links.

A bounded reconstruction for discussion. The source contains additional challenges between these episodes; their omission here is deliberate.

→ support → attack Rectangle: claim · Hexagon: reconstructed argument S Source E Explanation R Reconstruction

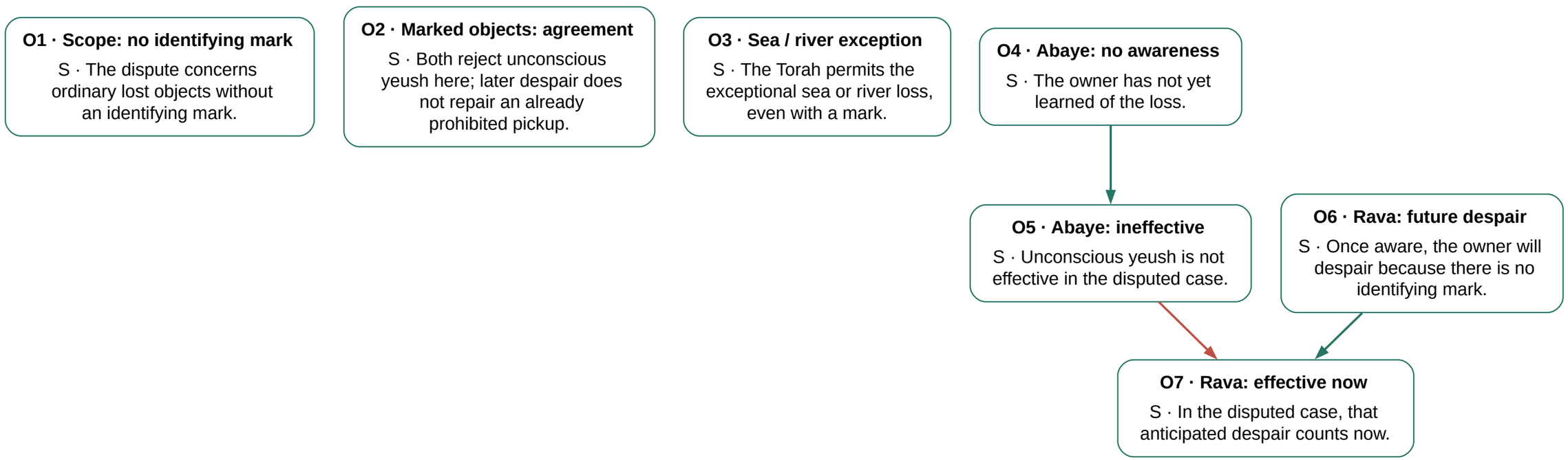


The overview preserves cross-episode attacks. Use the episode views for legibility and the source ledger for provenance. Arrows express reconstructed dialectical relations, not mechanically verified entailment.

Can future despair count now?

Imagine an ordinary lost object without an identifying mark. The owner would despair upon learning of the loss—but has not yet learned. Abaye requires awareness; Rava counts the anticipated response now.

→ support → attack Rectangle: claim · Hexagon: reconstructed argument S Source E Explanation R Reconstruction

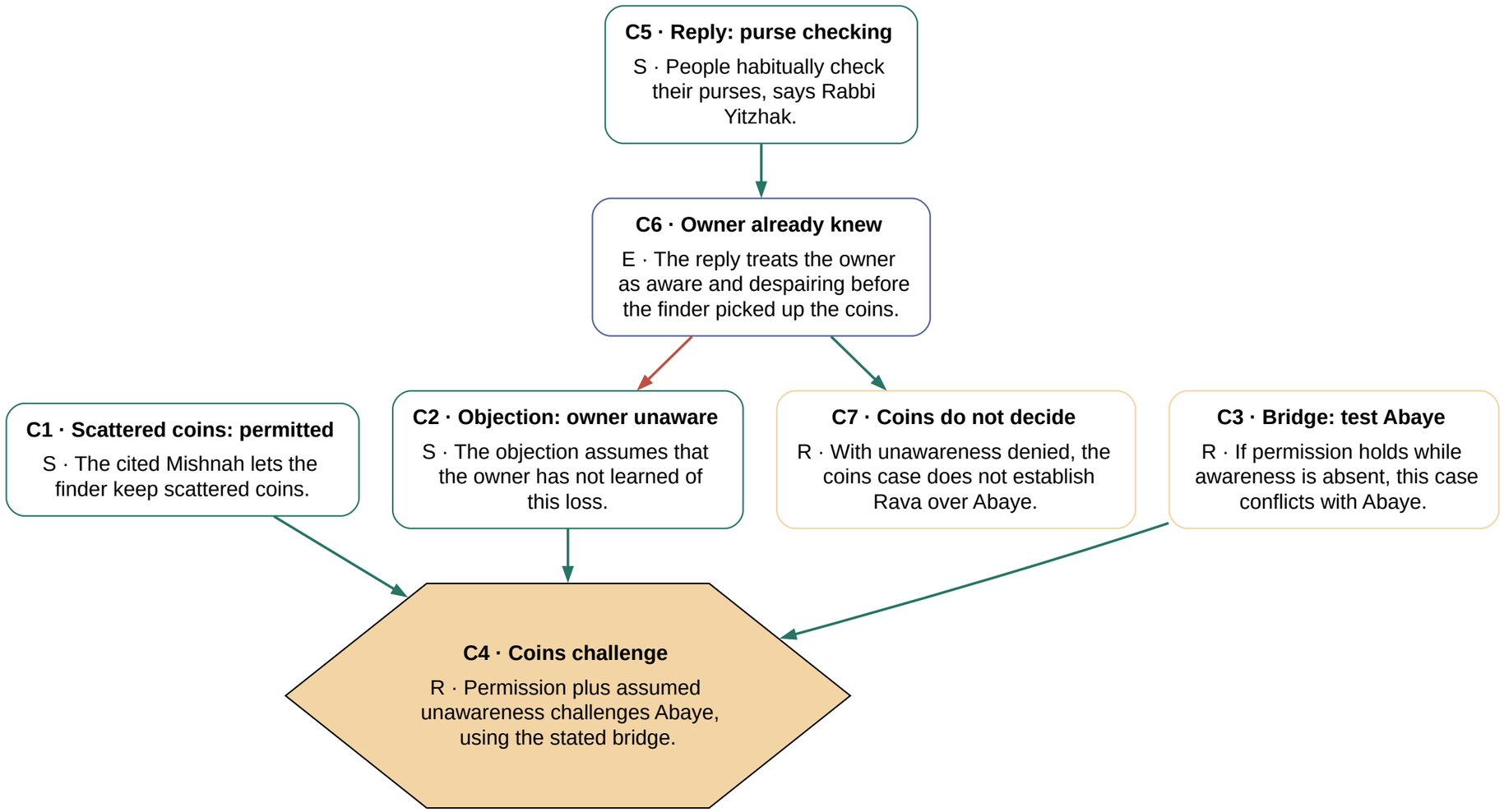


O1–O3 are scope statements, deliberately unconnected. They define where the dispute applies; they are not premises proving either side. The red arrow records the conflict between the positions.

A reply can change the facts.

The Mishnah allows the finder to keep scattered coins. The anonymous objection asks how that can hold if the owner is still unaware. The answer invokes Rabbi Yitzhak's habitual purse checking.

→ support → attack Rectangle: claim · Hexagon: reconstructed argument S Source E Explanation R Reconstruction

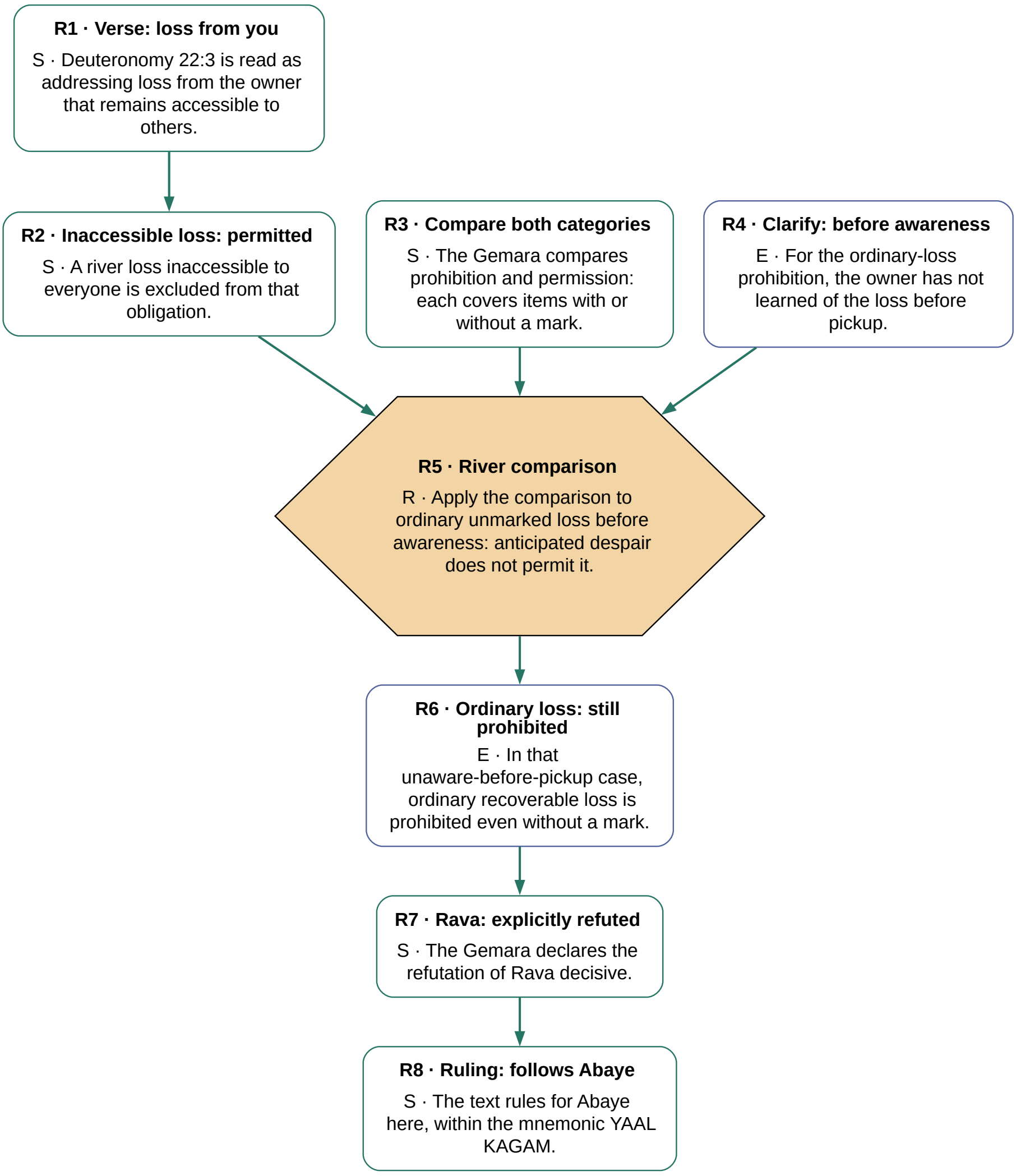


Follow C5 → C6 → C2: the reply attacks the assumed absence of awareness. It leaves the Mishnah intact. The overview adds the challenge's attack on Abaye (C4 → O5). No undercut is asserted.

The exception illuminates the rule.

The verse excludes loss inaccessible to everyone. The Gemara then compares the permitted and prohibited categories, including objects with and without identifying marks.

→ **support** → **attack** Rectangle: claim · Hexagon: reconstructed argument **S** Source **E** Explanation **R** Reconstruction



R4 makes the temporal qualification visible: this concerns the owner’s unawareness before pickup (Rashi). R5 reconstructs the comparison; river permission alone does not refute Rava. The overview shows R6 attacking Rava (O7).

What comes from where?

S **Source:** an explicit claim or question, in original English paraphrase. E **Explanation:** attributed expansion. R **Reconstruction:** a supplied bridge, argument summary or local assessment. These classes are provenance, not truth scores.

Nodes	Source passage
O1, O4, O6, O7	Bava Metzia 21b:4
O2	Bava Metzia 21b:2
O3	Bava Metzia 21b:3
O5	Bava Metzia 21b:1
C1–C7	Bava Metzia 21b:7
R1–R2	Bava Metzia 22b:5
R3, R4, R6, R7	Bava Metzia 22b:6
R5	Bava Metzia 22b:5-6
R8	Bava Metzia 22b:7

C6 · Awareness before the find. Following Rashi's עשוי למשמש on 21b, the reply treats awareness and despair as preceding discovery. C6 attacks C2's factual assumption; it is not an undercut of C4's inference.

R4 and R6 · The temporal qualification. Following Rashi on 22b:6, especially אף איסורא, the ordinary-loss prohibition concerns an owner who has not learned of the loss before pickup. This is not a universal prohibition on keeping all unmarked objects.

R5 · Supplied bridge. Compare the ordinary prohibition with the exceptional permission under R4's temporal qualification. River permission alone does not refute Rava. The final comparison is on 22b:5–7, distinct from the earlier river exchange on 22a.

All arrows are editorial reconstruction in Argdown's loose mode, not formal entailments. O1–O3 are isolated scope notes. The Gemara's refutation and ruling are recorded, not computed. Intervening challenges, including figs/olives/carobs, are deliberately omitted.

Edition: Wikisource Talmud Bavli via Sefaria and Hebrew Wikisource; saved source verification dated 11 October 2026. English is original paraphrase, not a modern published translation. Scholarly content and presentation: CC BY-SA 4.0. See the repository's LICENSE.md and docs/source-notes.md for full attribution and boundaries.

Return to the words.

Unvocalized Wikisource Talmud Bavli via Sefaria. These are selected excerpts; intervening discussions are omitted.

Bava Metzia 21b:1

יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש ורבא אמר הוי יאוש

Bava Metzia 21b:2

בדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פליגי דלא הוי יאוש ואף על גב דשמעיניה דמיאש לסוף לא הוי יאוש דכי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא לידיה דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש מימר אמר סימנא אית לי בגויה יהבנא סימנא ושקילנא ליה

Bava Metzia 21b:3

בזוטו של ים ובשלוליתו של נהר אע"ג דאית ביה סימן רחמנא שרייה כדבעינן למימר לקמן

Bava Metzia 21b:4

כי פליגי בדבר שאין בו סימן אביי אמר לא הוי יאוש דהא לא ידע דנפל מיניה רבא אמר הוי יאוש דלכי ידע דנפל מיניה מיאש מימר אמר סימנא לית לי בגויה מהשתא הוא דמיאש

Bava Metzia 21b:7

ת"ש מעות מפוזרות הרי אלו שלו אמאי הא לא ידע דנפל מיניה התם נמי כדרבי יצחק דאמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה הכא נמי אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה

Bava Metzia 22b:5

ת"ש דא"ר יוחנן משום רבי ישמעאל בן יהוצדק מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת דכתיב (דברים כב, ג) וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצאתה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אדם

Bava Metzia 22b:6

ואיסורא דומיא דהיתירא מה היתירא בין דאית בה סימן ובין דלית בה סימן שרא אף איסורא בין דאית בה סימן ובין דלית בה סימן אסורה תיובתא דרבא תיובתא

Bava Metzia 22b:7

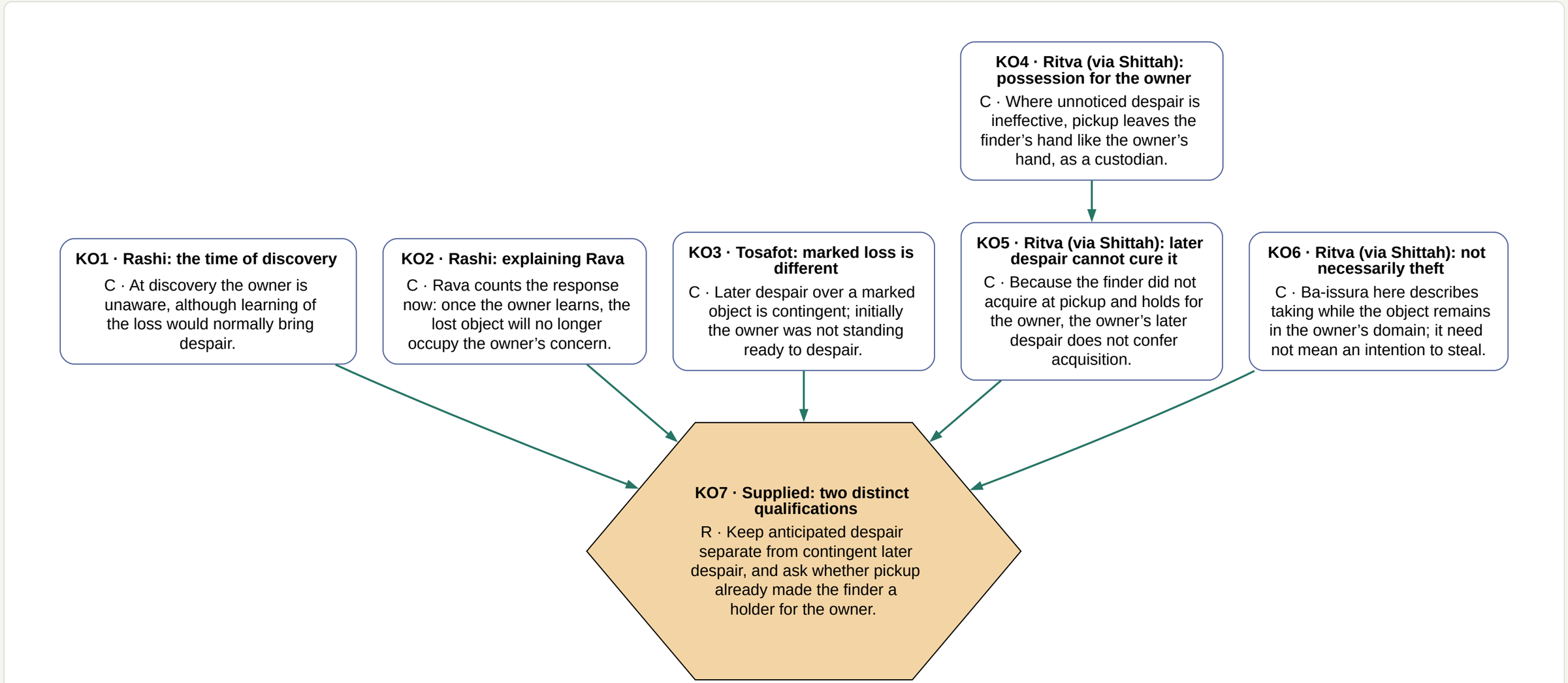
והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם

Attribution: Hebrew Wikisource contributors / Sefaria; edition metadata: CC-BY-SA. Saved on 11 October 2026. Exact excerpt hashes and reference URLs are retained in sources/hebrew-excerpts.json.

Timing, expectation, possession.

Rashi defines the timing and explains Rava. Tosafot qualifies the marked-object case. Ritva, quoted in Shittah Mekubbetzet, explains why later despair cannot repair pickup for the owner.

→ **supports / explains** C Attributed commentator R Supplied editorial bridge All arrows are editorial; base maps remain separate.

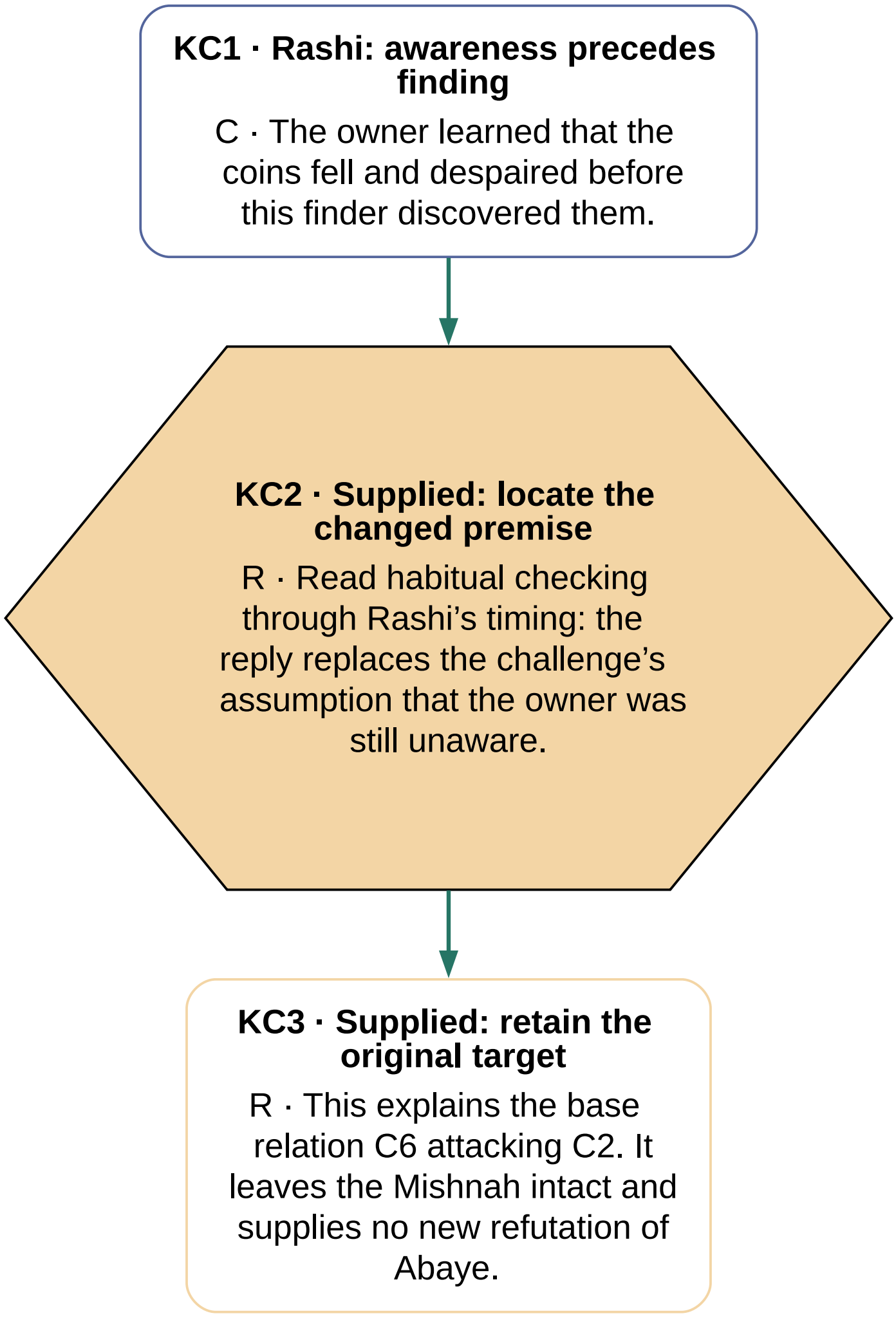


C = attributed commentary; R = our supplied synthesis. These are complementary explanations and qualifications, not an invented dispute. Base context: O1–O2, O4–O7.

Awareness before discovery.

Rashi supplies a precise temporal reading of the purse-checking reply. Our two supplied nodes locate its effect in the unchanged coins map.

→ **supports / explains** C Attributed commentator R Supplied editorial bridge All arrows are editorial; base maps remain separate.

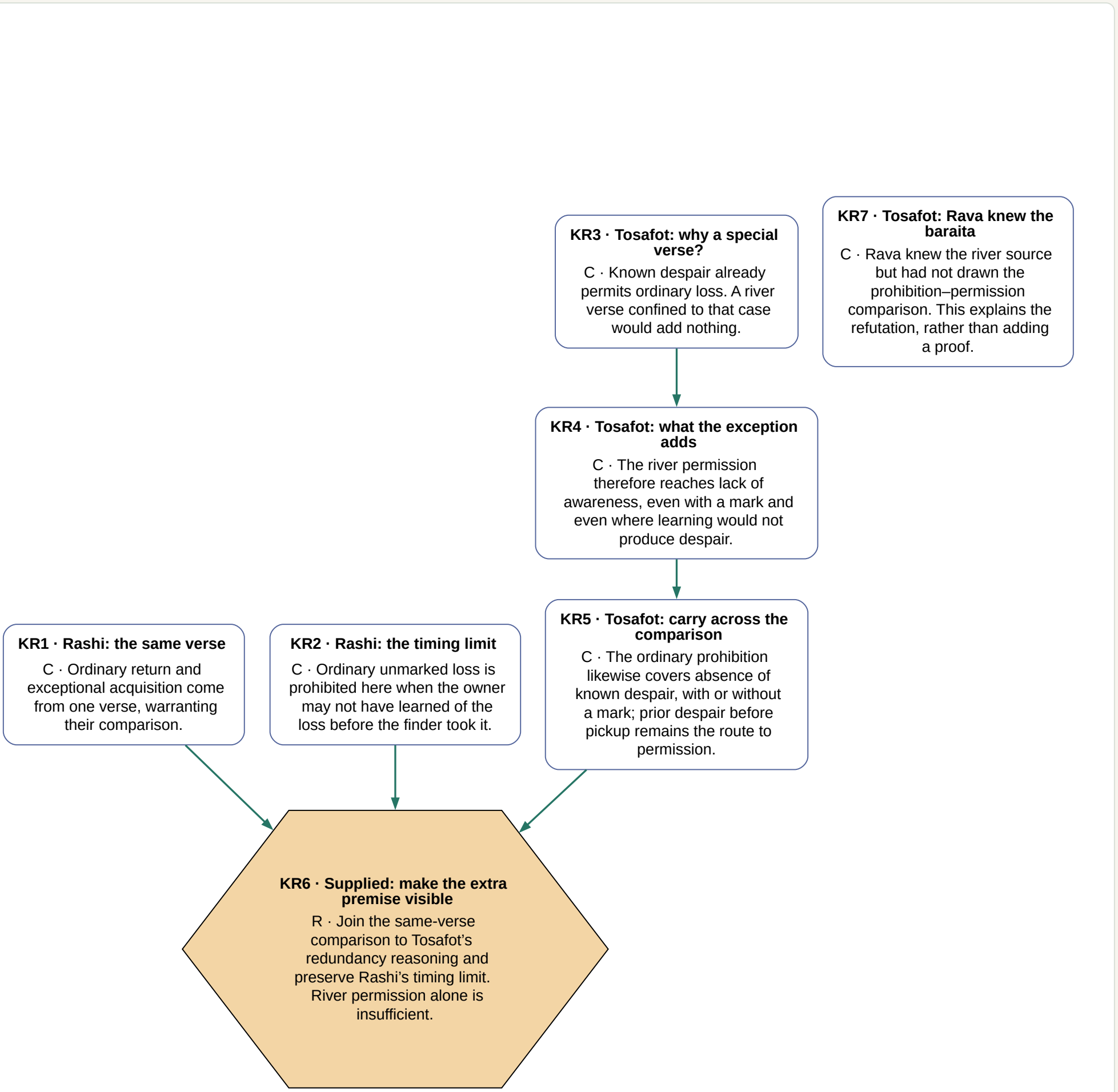


KC2–KC3 are our mapping explanation. The actual attack C6 → C2 remains in the base map; no second attack or undercut is introduced here.

Why does the comparison work?

Rashi states the same-verse warrant and awareness qualification. Tosafot supplies the redundancy argument that explains what the exceptional permission adds.

→ **supports / explains** **C** Attributed commentator **R** Supplied editorial bridge All arrows are editorial; base maps remain separate.

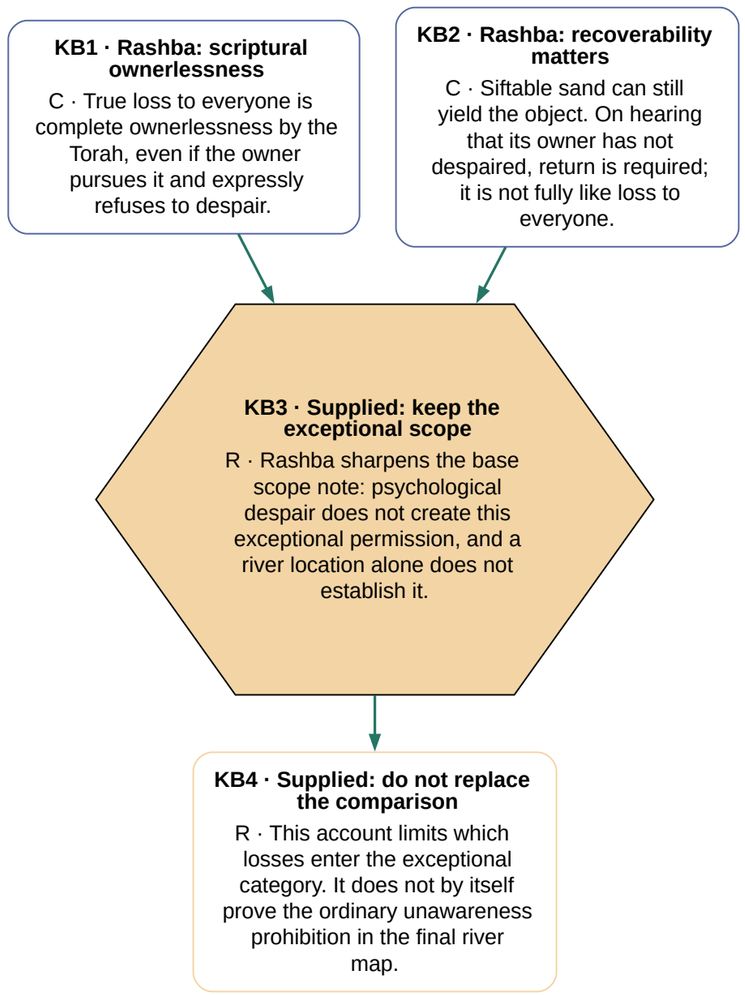


KR6 is a supplied synthesis. KR7 explains what Rava missed, not a further proof. The final comparison on 22b is distinct from the earlier river exchange on 22a.

Loss to everyone is a real limit.

Rashba distinguishes scriptural ownerlessness from the owner’s psychological despair. His recoverability cases clarify the opening exception used in the final comparison.

→ **supports / explains** C Attributed commentator R Supplied editorial bridge All arrows are editorial; base maps remain separate.



> The Biran River and sand discussions are commentary context, not newly encoded Gemara episodes. This selected account does not survey all opinions on the exception.

Opening · Rashi / Tosafot / Ritva

For map nodes KO1, KO2, KO3, KO4, KO5, KO6, KO7. English map text is our own paraphrase; C names its commentator and R marks our supplied synthesis.

Rashi on Bava Metzia 21b, s.v. יאוש שלא מדעת

דבר שסתמו יאוש לכשידע שנפל ממנו וכשמצאו עדיין לא ידעו הבעלים שנפל מהן:

Complete dibbur body. Defines the disputed timing; it does not itself endorse either disputant.

Rashi on Bava Metzia 21b, s.v. מהשתא הוי יאוש

שהרי נפל וכשיודע שוב אין דעתו עליו:

Complete dibbur body explaining Rava’s position, not an independent ruling by Rashi.

Tosafot on Bava Metzia 21b, s.v. דלכי נפל מיניה לא מיאש

ואע"ג דהשתא מיאש אקראי בעלמא הוא ומתחילה לא היה עומד ליאש:

Complete dibbur body. The identifying-mark context comes from the Gemara immediately above; this is a qualification, not a dispute with Rashi.

Ritva (via Shittah) on Bava Metzia 21b, s.v. ורבא אמר הוי יאוש כיון דלכי ידע לא סגי דלא מייאש

וכל היכא דאמרינן דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש או בדבר שאין בו סימן לאביי או בדבר שיש בו סימן לכולי עלמא אף על גב דאייאש לבסוף לא מהני ואפילו למאן דאמר בעלמא דיאוש כדי (לא קשיא) שאני הכא שנטלה בתורת גזל וכיון שבשעת נטילה לא זכה הרי ידו כיד הבעלים וכנפקד שלהם שאין יאוש מועיל בו והיינו דאמרינן לעיל דכי אתי באיסורא אתא לידיה ולאו באיסורא ממש שהרי לא נתכוון לגזול וחייב הוא ליטלה כיון שיש בה סימן אלא בשעת איסורא קאמרינן כלומר דכי אתא לידיה ברשות בעלים קיימא וכנוטל מידם דמי וזה ברור.

Continuous excerpt within the paragraph attributed to הריטב״א at its close in Shittah Mekubbetzet. Transcription including its parenthesis preserved. Not checked against a standalone Ritva edition. The marked-item duty to pick up must not be generalized to every unmarked object.

Hebrew Wikisource, classical commentary transcription, checked 11 October 2026. Classical Hebrew public domain; digital edition attribution retained under CC BY-SA 4.0. Exact excerpt hashes, daf and dibbur are retained in sources/commentary.json. Selected comments only; no exhaustive commentary survey or formal proof.

Coins · Rashi

For map nodes KC1, KC2, KC3. English map text is our own paraphrase; C names its commentator and R marks our supplied synthesis.

Rashi on Bava Metzia 21b, s.v. עשוי למשמש

וקודם שמצאו זה נודע לבעלים שנפלו ונואשו:

Complete dibbur body on habitual purse checking in the scattered-coins reply (Gemara 21b:7).

Hebrew Wikisource, classical commentary transcription, checked 11 October 2026. Classical Hebrew public domain; digital edition attribution retained under CC BY-SA 4.0. Exact excerpt hashes, daf and dibbur are retained in sources/commentary.json. Selected comments only; no exhaustive commentary survey or formal proof.

River · Rashi / Tosafot

For map nodes KR1, KR2, KR3, KR4, KR5, KR6, KR7. English map text is our own paraphrase; C names its commentator and R marks our supplied synthesis.

Rashi on Bava Metzia 22b, s.v. ואיסורא דומיא דהיתירא

כיון דמחד קרא ילפינן מצויה אצל כל אדם שיחזור ושאינה מצויה יזכה בה איתקושי אתקוש להדדי זו לאיסורא וזו להיתירא:

Complete dibbur body explaining the warrant for the Gemara's final comparison (22b:6).

Rashi on Bava Metzia 22b, s.v. אף איסורא

דמצויה אצל כל אדם לא חילק בין אין סימן דכי ידע מיאש ליש סימן דלכי ידע לא מיאש וכי היכי דיש סימן אסירא כי אין סימן נמי אסירא היכא דאיכא למימר לא ידע דנפלה קודם שבאת ליד זה:

Complete dibbur body. Preserve the awareness-before-pickup qualification; not a prohibition on all unmarked finds.

Tosafot on Bava Metzia 22b, s.v. איסורא דומיא דהתירא

מה שמתיר אבודה ממנו ומכל אדם ע"כ לא איצטריך קרא בידע ומתיאש דהא אפילו במצויין אצל כל אדם מותרת ביאוש אלא לא אצטריך אלא כי לא ידע ואע"ג דלכי ידע לא מתיאש אפי' אם יש בו סימן כיון שהיא אבודה מכל אדם ה"נ איסורא דהיינו מצוייה אצל כל אדם דאסור כה"ג דלא ידעינן דמיאש בין יש בו סימן בין שאין בו סימן ואין להתיר אלא דמיאש קודם דאתא לידיה דשריא רחמנא:

Complete dibbur body. Splitting its redundancy argument and comparison into nodes is editorial; they are one commentary, not independent proofs.

Tosafot on Bava Metzia 22b, s.v. תיובתא דרבא

רבא ידע שפיר הך ברייתא כדמשמע קצת לעיל (דף כא:) דקאמר בזוטו של ים כ"ע לא פליגי דשרי כדבעינן למימר לקמן אלא דלא דייק איסורא דומיא דהתירא:

Complete dibbur body. Explains Rava's awareness of the source and failure to draw this comparison; not another refutation.

Hebrew Wikisource, classical commentary transcription, checked 11 October 2026. Classical Hebrew public domain; digital edition attribution retained under CC BY-SA 4.0. Exact excerpt hashes, daf and dibbur are retained in sources/commentary.json. Selected comments only; no exhaustive commentary survey or formal proof.

River boundary · Rashba

For map nodes KB1, KB2, KB3, KB4. English map text is our own paraphrase; C names its commentator and R marks our supplied synthesis.

Rashba on Bava Metzia 21b, s.v. זוטו של ים ושלוליתו של נהר … רחמנא אפקריה

מסתברא דהפקר גמור הוא, ואפילו מרדף אחריהם, ואפילו אמר בפירוש לא מיאשנא, אפילו הכי שריא דרחמנא אפקריה.

Opening sentence excerpt. The omitted discussion tests Biran River and sand cases; a second separate excerpt below preserves the recoverability boundary. This is Rashba's analysis of the exceptional category, not psychological despair.

Rashba on Bava Metzia 21b, s.v. זוטו של ים ושלוליתו של נהר … רחמנא אפקריה (recoverability)

אבל לאו כזוטו של ים הוא לגמרי, משום דהא אפשר לארבולי וזמנין דמשכח ליה, והילכך כל היכא דשמעינן דלא אייאש, לא הוה ליה כזוטו של ים, ומחייב לאהדורי, אבל זוטו של ים, אבודה היא לגמרי, ומשעת נפילתו הויא הפקר גמור, כך נראה לי.

Continuous closing excerpt about sifting sand, contrasted with complete loss. Earlier in the same dibbur Rashba also distinguishes recoverable Biran River; those later Gemara cases are contextual limits, not added base episodes.

Rashi on Bava Metzia 22b, s.v. ואיסורא דומיא דהיתירא

כיון דמחד קרא ילפינן מצויה אצל כל אדם שיחזור ושאינה מצויה יזכה בה איתקושי אתקוש להדדי זו לאיסורא וזו להיתירא:

Complete dibbur body explaining the warrant for the Gemara's final comparison (22b:6).

Hebrew Wikisource, classical commentary transcription, checked 11 October 2026. Classical Hebrew public domain; digital edition attribution retained under CC BY-SA 4.0. Exact excerpt hashes, daf and dibbur are retained in sources/commentary.json. Selected comments only; no exhaustive commentary survey or formal proof.